

Nr. 41 Ministerbesprechung vom 2. März 1933, 12 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 4–12

Anwesend: Hitler, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner, Krohn, Koenigs, v. Rohr, Milch; MinDir. Funk; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 12:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *INNERPOLITISCHE ANGELEGENHEIT (außerhalb der Tagesordnung).*
2. *UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE MINDERBEMITTELTE BEVÖLKERUNG (außerhalb der Tagesordnung).*
3. *BEFLAGGUNG REICHSEIGENER GEBÄUDE (außerhalb der Tagesordnung).*
4. *TAGUNGsort FÜR DEN REICHSTAG (außerhalb der Tagesordnung).*
5. *KLAGE BEIM STAATSGERICHTSHOF (außerhalb der Tagesordnung).*
6. *EINFUHRKONTINGENTIERUNG.*

1. INNERPOLITISCHE ANGELEGENHEIT¹⁾ (außerhalb der Tagesordnung).

Reichsminister Göring führte zu den gegen die Kommunisten gerichteten Maßnahmen aus, daß in der vergangenen Nacht wesentliche Unterlagen über die kommunistischen Pläne²⁾ gefunden worden seien. Der Zeitpunkt des Losschlagens sei zunächst für den Abend und die Nacht des Wahltages festgelegt gewesen, dann aber auf Mitte März verlegt worden. Ein Pharusplan von Berlin sei in doppelter Ausfertigung gefunden worden, auf dem alle wichtigen elektrischen Zentralstellen, Untergrundbahnen, Umformerstationen bezeichnet waren. Ein Stück sei in Händen der Zentrale gewesen, das andere sei zerschnitten an die einzelnen Gruppen verteilt worden. Der Plan werde photographiert. Die Starkstromleitungen würden daraufhin besonders sorgfältig überwacht. Aus den Unterlagen habe sich auch die enge Verbindung mit Moskau ergeben. Den deutschen Kommunisten sei eine Frist gestellt worden, innerhalb der sie etwas unternehmen müßten. Andernfalls würden ihnen die Unterstützungen entzogen. Die Aktionsvorschrift und der photographierte Plan würde den Ministern persönlich zugehen. Ihn zu veröffentlichen, halte er nicht für möglich, weil er zu Sabotageakten anreizen könnte.

¹⁾ Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 1988; ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Dok. Nr. 44.

²⁾ Vgl. Dok. Nr. 32 und 33.

Die Polizei werde alsbald die Untersuchung gegen den Attentäter an das Reichsgericht abgeben müssen. Untersuchungsrichter sei der Landgerichtsdirektor Dr. Braune, der früher die Untersuchungen gegen Mitglieder der NSDAP geführt habe. Er sei immer in schärfster Form gegen die Partei vorgegangen.

Wenn auch angenommen werden müsse, daß er sachlich unbeeinflusst arbeiten würde, so sei er doch kaum als Persönlichkeit geeignet, diese wichtige Angelegenheit zu behandeln. Es würde möglich sein, daß er die Untersuchung lediglich auf den Attentäter abstellen würde, obwohl nach dem Urteil der beteiligten Sachverständigen mindestens 6 bis 7 Personen mitgewirkt haben müßten. Möglicherweise werde er auch den Abgeordneten Torgler vorzeitig aus der Haft entlassen. Ungeschicklichkeiten könnten unerträgliche Folgen haben. Es müsse geprüft werden, ob eine andere, geeignetere Persönlichkeit mit der Untersuchung der Brandstiftung im Reichstage, die nicht als solche, sondern als Hochverrat betrachtet werden müsse, betraut werden könne.

Der ihm zu Gebote stehende Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums betrage nur noch 30000 RM. Er würde erst am 1. April wieder aufgefüllt werden. Der Betrag reiche bei weitem nicht aus, um die sehr erheblichen Aufwendungen für Belohnungen bei Anzeigen, für Vigilanten und ähnliche Ausgaben zu leisten. Neue Mittel seien alsbald dringend erforderlich.

Weiter sei zu prüfen, ob nicht gegen die Auslandspresse etwas unternommen werden könne, die zum Teil berichtete, der Reichstag sei von ihm selbst in Brand gesteckt, und die auch sonst ähnliche Ausführungen, auch über den Reichskanzler, mache. Im übrigen habe Stampfer erklärt, er habe nicht behaupten wollen, daß der Reichsminister Göring den Reichstag angesteckt habe, sondern der nationalsozialistische Parteimann.

Der *Reichskanzler* hielt ebenfalls die Presseagitation in der Welt gegen die deutsche Regierung für sehr gefährlich. Dem Geschrei wäre der Boden entzogen worden, wenn der Täter sofort aufgehängt worden wäre.

Es frage sich, ob die frühere preußische Regierung, insbesondere Ministerpräsident Braun und der Minister Severing, nicht dafür verantwortlich gemacht werden könnten, daß sie aus dem Fonds zur Bekämpfung des Verbrechertums 2 Mio RM entnommen haben³⁾. Gegebenenfalls käme der Weg der Zivilklage in Betracht.

Auch er halte es für bedenklich, wenn der Landgerichtsdirektor Dr. Braune die Untersuchung führe. Nicht, weil er von ihm eine unsachliche Einstellung annehme, sondern weil die früheren Untersuchungen denkbar schlecht geführt worden seien. In dem Prozeß gegen die Offiziere vor dem Reichsgericht⁴⁾ hätte er eine traurige Rolle gespielt, so daß sich ausländische Journalisten darüber lustig gemacht hätten. Er hätte als Hauptbelastungszeugen einen Menschen benannt, der mehrfach im Irrenhaus gesessen hätte und wegen schwerer Delikte mit Zuchthaus vorbestraft worden war. Der Reichsanwalt habe schließlich auf den Zeugen verzichtet. Auf Vorhalt hätte der Untersuchungsrichter vor dem Gericht selbst erklärt, daß der Zeuge pathologisch sei. Er habe das Deutschland-Lied gesungen, als Zeppelin über das Gefängnis flog, und ein Hoch auf den Reichspräsidenten ausgebracht. Ein Richter von größerem Format müsse mit der Durchführung der Voruntersuchung betraut werden⁵⁾.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, es sei schwer, gegen die Propaganda im Ausland etwas Wirksames zu unternehmen. Soweit Journalisten in Frage kämen, die in Deutschland ansässig

³⁾ Vgl. Anm. 13 zu Dok. Nr. 9.

⁴⁾ Gemeint ist offenbar der Hochverratsprozeß gegen die Ulmer Reichswehroffiziere 1929/30. Vgl. dazu Bucher, Der Reichswehrprozeß.

⁵⁾ Zum Untersuchungsrichter in Sachen Reichstagsbrand wurde wenige Tage später Reichsgerichtsrat Vogt berufen.

seien, hätte er keine Bedenken gegen Ausweisungen. Aber für Leitartikel ihrer Blätter könnten diese Journalisten nicht verantwortlich gemacht werden. Es käme lediglich eine Verwarnung in Frage. Die deutschen Missionen hätten überall, wo es geboten sei, Einspruch erhoben. Wirksam gegen die Presse vorzugehen, sei ihnen aber nicht immer möglich⁶⁾.

Es frage sich, ob nicht die Maßnahmen gegen die SPD gemildert oder aufgehoben werden könnten. Sie seien mit einer der Hauptgründe, weswegen die Linkspresse des Auslands gegen die Reichsregierung in so starkem Maße erregt sei.

Reichsminister *Göring* erwiderte, die Bestrebungen der SPD, mit den Kommunisten in eine Einheitsfront zu kommen, seien sehr stark. Die SPD hätte eine große Resonanz im Ausland, weil sie dort mit den sozialdemokratischen Parteien der anderen Länder gleichgesetzt werde. Das sei aber an sich sachlich nicht möglich.

Wenn gegen die SPD scharf vorgegangen würde, so sei nach seinen Informationen zu erwarten, daß sie sehr erheblich an Anhängerschaft verlieren würde zum Vorteil der NSDAP. Das insbesondere auch dann, wenn die Gewerkschaften nicht mehr bei der Regierung eine so wichtige Rolle spielten und wenn sich herausstellte, daß sie keine Mittel mehr hätten.

Eine gewerkschaftliche Zeitung sei inzwischen freigegeben worden. Die Zeitungen der SPD sollten nicht vor der Wahl freigegeben werden. Nachher könnte ihnen etwas Luft gelassen werden. Im Hetzen ständen sie allerdings den Kommunisten nicht nach, seien aber feiger als diese.

Auf die Frage des *Reichspostministers*, ob die ausländische Presse in Deutschland nicht verboten werden könnte, erwiderte der *Reichsminister des Innern*, daß dies geschähe. Notwendig sei aber die Streichung der Zeitungen in den Postbezieherlisten, weil dann nicht mehr, wie es jetzt möglich sei, neue Abonnements aufgegeben werden könnten. Die Verlage würden dann unmittelbar betroffen, während bei den polizeilichen Verboten nur die Auslieferung an die Abnehmer unterbunden würde.

2. UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR DIE MINDERBEMITTELTE BEVÖLKERUNG (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsminister des Innern* hielt es für notwendig, noch vor der Wahl für die Minderbemittelten, insbesondere die Erwerbslosen, Maßnahmen zu treffen, die eine Erleichterung ihrer Lage brächten. Er dachte dabei in erster Linie an unentgeltliche Lieferung von Kohlen auf Bezugschein in Höhe von etwa 5 Zentnern für jeden Haushalt. Das wäre eine Aufwendung für den einzelnen Haushalt von 8–10 RM. Die Kohlenhalden würden verringert. Nach den Wahlen würde es notwendig sein, zu wesentlichen Ersparnissen in der Erwerbslosenfürsorge zu kommen. Dann könnten die Auslagen wieder ausgeglichen werden.

Der *Reichskanzler* hielt ein Vorgehen dieser Art für zweckmäßig und wirksam.

Bei der weiteren Auseinandersetzung stellte sich aber heraus, daß hierfür mindestens 20 bis 30 Millionen RM aufgewendet werden müßten.

⁶⁾ An die dt. Auslandsmissionen richtete v. Neurath am 3. 3. 33 das folgende Rundtelegramm: „Ausländische Blätter fortfahren Verbreitung Version, Brandstiftung Reichstag sei bestellte Arbeit Regierung, um Vorwand scharfes Vorgehen gegen innerpolitische Gegner zu schaffen. Allen derartigen Verleumdungen, die systematisch von hiesigen Gegnern ausgestreut und vom Ausland kritiklos oder mit bewußter Tendenz zur Vergiftung öffentlicher Meinung gegen uns ausgewertet werden, bitte ich energisch und scharf dementierend entgegenzutreten. Regierung vorliegt überwältigendes Material Pläne kommunistischer Aktion, für die Brandstiftung Schloß, Reichstag Anfang terroristischer Revolution bedeuten. Angesichts drohender Lage mußte Regierung energisch zupacken und außerordentliche Maßnahmen gegen Verbrecher ergreifen. Hinsichtlich Debatte englischen Unterhauses vorgestern, die bereits durch vorgenannte Vergiftungsversuche entstandene Nervosität Englands zeigt, bitte ich nötigenfalls darauf hinzuweisen, daß Lage hier vollkommen ruhig, Sicherheit und Ordnung gewährleistet, Abwicklung täglichen Lebens normal und daß Besorgnis Störung jetzt, nachdem Umsturzplan aufgedeckt und verantwortliche Drahtzieher verhaftet, unbegründet. Sollten jedoch ausländische Berliner Korrespondenten fortfahren, durch tendenziös entstellte Berichte öffentliche Meinung ihrer Länder zu beunruhigen, wird Regierung sich im Einzelfall erforderliche Maßnahmen überlegen müssen.“ (Abschrift in R 43 II/294, S. 13–15).

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, daß statt der Lieferung von Kohlen gewisse landwirtschaftliche Produkte verbilligt oder unentgeltlich verteilt werden sollten, entweder allgemein an die Erwerbslosen oder beschränkt auf gewisse Notstandsgebiete. Butter und Getreide kämen in erster Linie in Frage. Sie müßten zusätzlich verbraucht werden.

Der *Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft*⁷⁾ erläuterte die Angaben dahin, daß aus der Butterstützung 2000 t zur Verfügung seien, die umsonst oder gegen Erstattung der Spesen abgegeben werden könnten. Für eine allgemeine Verteilung aber sei die Menge zu gering. In Frage kämen gewisse Notstandsgebiete wie Berlin, Oberschlesien, Thüringen, Ruhr und Rhein, Freistaat Sachsen, Königsberg, die etwa zusammen ein Viertel der deutschen Einwohnerschaft ausmachen würden. Auch an die Unterstützung durch Brotgetreide könne gedacht werden, insbesondere im Bayerischen Wald, Thüringischen Wald, im Allgäu, im Erzgebirge. Die Verteilung würde zweckmäßig durch die Behörden, nicht durch andere Organisationen erfolgen. Die in öffentlicher Hand befindliche Buttermenge wäre aber auch für die Notstandsgebiete zu gering. Möglich wäre allerdings, die Butterstützung weiter fortzusetzen und dadurch größere Mengen verfügbar zu machen. Hierzu bedürfe es etwa 4 Millionen, von denen 2 Millionen aus Ersparnissen verfügbar wären. Insgesamt würde eine Aktion dieser Art 5–6 Millionen kosten.

Das Kabinett war mit diesem Vorschlag einverstanden⁸⁾.

3. BEFLAGGUNG REICHSEIGENER GEBÄUDE (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsminister des Innern* schlug vor, die einschränkenden Vorschriften⁹⁾ aufzuheben¹⁰⁾. In Preußen geschehe es ebenfalls¹¹⁾. Auf dem Haus des Rundfunks habe er bereits die deutsche Handelsflagge¹²⁾ zugelassen.

7) v. Rohr.

8) In großer Aufmachung meldete „VB“ am 3. 3., das REMin. werde in Ausführung eines Beschlusses der RReg. „rund 40000 Zentner Butter und 700000 Zentner Roggen unentgeltlich“ an Arbeitslose zur Verteilung bringen. – Tatsächlich wurden, wie aus einem Schreiben des REM/RArbM/RIM an die Innen- bzw. Arbeitsministerien von Preußen, Sachsen und Thüringen vom 18. 3. 33 hervorgeht, insgesamt nur 34000 Zentner Butter und 465000 Zentner Roggen für diese auf preußische, sächsische und thüringische Notstandsgebiete beschränkte Hilfsaktion bereitgestellt. Die Verteilung sollte von den Bezirksfürsorgeämtern in der Weise organisiert werden, daß „Hauptunterstützte mit einem Zuschlagsempfänger [...] für die Dauer von etwa vier Wochen je Woche 1 kg verbilligten Brotes“ und „als Gesamtmenge ½–¾ Pfund Butter erhalten können“ (R 43 II/863, Bl. 8–19).

9) Gemeint sind offenbar zwei Verfügungen des RFM vom 2. 12. 29 (RGL. I, S. 199 u. 231), nach denen die Beflaggung der Dienstgebäude, Dienst- und Mietwohnungen des Reiches nur mit den Farben Schwarz-Rot-Gold und den betreffenden Landesfarben erfolgen durfte. – Eine entsprechende pr. „Verordnung über das öffentliche Flaggen“ war bereits am 29. 6. 29 erlassen worden (Pr. Gesetzsammlung, S. 79).

10) Der RIM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 1. 3. gebeten, den folgenden Kabinettsbeschluß herbeizuführen: „Die Beschränkungen hinsichtlich der Beflaggung von Reichswohnungen durch die Wohnungsinhaber werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben.“ (R 43 II/129, Bl. 7).

11) Diese Neuregelung der Flaggenordnung in Preußen wurde auf Anregung des RK vorgenommen. In seinem Auftrag hatte StS Lammers unter Hinweis auf eine Eingabe des Reichslandbundes (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 42) am 23. 2. 33 an den RKomPrIMin. geschrieben: Es sei geboten, „den Wünschen des Reichslandbundes schon vor dem 5. März d. Js. insoweit entgegenzukommen, als die Gemeinden von dem in der genannten Verordnung [pr. VO vom 29. 6. 29, s. oben Anm. 9] festgesetzten Zwang befreit werden, ihre Dienstgebäude auch Schwarz-Rot-Gold zu beflaggen. Eine weitergehende Abänderung der genannten Verordnung im Sinne der Wünsche des Reichslandbundes, insbesondere hinsichtlich der Beflaggung mit den Farben Schwarz-Weiß-Rot, wird nach der Auffassung des Herrn Reichskanzlers zweckmäßigerweise einer für die Zeit nach dem 5. März zu fällenden Entscheidung vorbehalten bleiben.“ – Das PrStMin. erließ daraufhin am 2. 3. eine VO, mit der es seine VO vom 29. 6. 29 aufhob und bestimmte, daß die Beflaggung der staatlichen und kommunalen Dienstgebäude nur in den Landesfarben schwarz-weiß erfolgen dürfe. (§ 4:) „Inhaber von Dienstwohnungen, die sich in staatlichen oder kommunalen Dienstgebäuden befinden, dürfen nur in den für diese Gebäude selbst zugelassenen Farben flaggen. Inhaber von Dienst- oder Mietwohnungen in sonstigen staatlichen oder kommunalen Gebäuden jeder Art dürfen an ihren Wohnungen weder kommunistische noch marxistische Flaggen zeigen. Hingegen ist das Zeigen von Fahnen der hinter der Regierung stehenden nationalen Verbände gestattet.“ (R 43 II/129, Bl. 5–11; Pr. Gesetzsammlung, S. 35).

12) Diese Flagge war in der Flaggen-VO des RPräs. vom 11. 4. 21 (RGL., S. 483) wie folgt beschrieben: „Die Handelsflagge besteht aus drei gleich breiten Querstreifen, oben schwarz, in der Mitte weiß, unten rot; in dem schwarzen Querstreifen an der Stange ein Obereck mit den Reichsfarben wie in der Nationalflagge“.

Reichsminister Dr. *Hugenberg* verwies auf das Vorgehen des Präsidenten des Preußischen Landtages¹³⁾. Eine Ermächtigung, auch die schwarz-weiß-rote Flagge zu zeigen, käme in Frage.

Der *Reichsminister der Finanzen* unterschied als federführender Minister für die Verordnung zwischen Reichsmietwohnungen, bei denen er keine Bedenken gegen die Aufhebung der Vorschriften habe, und zwischen Dienstwohnungen in Amtsgebäuden. Bei diesen hielt er es für unerwünscht, wenn die Beflaggung gleichmäßig erfolge, insbesondere soweit es sich um Gebäude in demselben Orte handele. Er schlug vor, für Dienstmietwohnungen die Beschränkungen aufzuheben – bei der Reichsbahn hätten sich verschiedene Verbände dafür ausgesprochen –, im übrigen aber für die Dienstwohnungen in Dienstgebäuden es bei der Vorschrift zu belassen.

Das *Kabinet*t war einverstanden¹⁴⁾.

4. TAGUNGsort FÜR DEN REICHSTAG (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsminister des Innern* berichtete, daß in Potsdam der Oranienburger Saal im Stadtschloß nur 200 Personen fasse. Auch im Neuen Palais seien die Räumlichkeiten nicht ausreichend. In Frage käme nur die Garnisonkirche mit einem Fassungsvermögen von 2000 Personen.

Der *Reichskanzler* und das *Reichskabinet*t waren mit diesem Tagungsort sehr einverstanden.

Reichskommissar Dr. *Popitz* verwies darauf, daß schließlich auch das Exerzierhaus in Frage käme¹⁵⁾.

5. KLAGE BEIM STAATSGERICHTSHOF (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, Ministerialdirektor z. D. Brecht habe Justizrat Wildhagen¹⁶⁾ mitgeteilt, der frühere Preußische Ministerpräsident Braun sei geneigt, einer Anregung des Reichsgerichtspräsidenten¹⁷⁾ entsprechend die Zustimmung des Dreimänner-Kollegiums¹⁸⁾ zur Auflösung des Landtags noch vor der Wahl herbeizuführen, wenn gleichzeitig die Verordnung vom 6. Februar¹⁹⁾ aufgehoben würde. Er hielt es nicht für möglich, daß die Reichsregierung über diese Frage mit dem früheren Ministerpräsidenten Braun weiter verhandele. Dem Verfahren müsse sein Lauf gelassen werden.

Der *Reichsminister der Justiz* bemerkte hierzu, daß eine Vereinbarung der in Frage kommenden Art über die Auflösung des Landtags nicht gehindert werden könne.

Das *Reichskabinet*t nahm Kenntnis²⁰⁾.

¹³⁾ Kerrl.

¹⁴⁾ Eine entsprechende Anordnung erging mit Rundschreiben des RFM an sämtliche Reichsbehörden vom 2. 3. Darin hieß es: „An Dienstgebäuden des Reichs, d. h. an den Gebäuden, in denen sich Dienststellen des Reichs befinden, darf von den Inhabern einer Dienstwohnung, Werkdienstwohnung oder Reichsmietwohnung nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde geflaggt werden. Die Zustimmung ist nur zu erteilen, wenn Mißverständnisse wegen amtlicher Beflaggung ausgeschlossen sind und Reichs-, Landes-, Provinz- oder Stadtflaggen gesetzt werden sollen.“ (R 43 II/129, Bl. 17).

¹⁵⁾ Zur Wahl des Tagungsortes s. weiter Dok. Nr. 43.

¹⁶⁾ Wildhagen war durch Vollmacht des RK vom 13. 2. 33 mit der Vertretung des Reiches und des Reichskommissars für das Land Preußen in der verfassungsrechtlichen Streitsache vor dem Staatsgerichtshof (vgl. Anm. 57 zu Dok. Nr. 22) betraut worden (Abschrift der Vollmacht in R 43 I/2282, S. 81).

¹⁷⁾ Bumke.

¹⁸⁾ Vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 14.

¹⁹⁾ Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 13.

²⁰⁾ Zum Fortgang s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 52.

6. EINFUHRKONTINGENTIERUNG.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den Inhalt seiner Kabinettsvorlage vom 27. Februar²¹⁾ vor. Er rechnete nicht damit, daß sich das Reichsministerium in seiner Mehrheit diesen Vorschlägen anschließen würde, verlangte aber Klarheit über die Agrarpolitik, die eingeschlagen werden solle.

Dabei gab er zu, daß durch die Einführung autonomer Kontingente die Führung der Handelspolitik und der Abschluß von Handelsverträgen äußerst erschwert werden würde, insbesondere wenn die erst kürzlich getroffenen Kontingentsabreden wegen der Butter²²⁾ nicht eingehalten würden. Im übrigen würde dies auch nicht ausreichen, um die Notstände in der Landwirtschaft zu beseitigen. Sie würden nur gemildert werden.

Die deutschen Agrarpreise ständen auf künstlicher Grundlage. Die Landwirtschaft sei nur leistungsfähig, wenn die Preisbasis vom Weltmärkte abweiche.

Das Preisgebäude sei im höchsten Maße gefährdet. Die Getreidestützung²³⁾ werde durch die Entwicklung überholt. Dabei handele es sich bei der Landwirtschaft und ihren Produkten gleichsam um kommunizierende Röhren. Die Preise und Mengen der einzelnen Erzeugnisse ständen miteinander im engsten Zusammenhang.

Wenn durch starke Stützungen der Preise ein Anreiz für bestimmte Produktionen gegeben werde, so dehne sich diese Erzeugung entsprechend aus. Dem könne schließlich nur dadurch entgegenge wirkt werden, daß gewisse Sozialisierungsmaßnahmen getroffen würden, insbesondere eingehende Entscheidungen über den Anbau. Das gelte insbesondere für den Getreidemarkt, der zusammenbrechen würde, wenn das Kabinett nicht die neuen Stützungsmaßnahmen beschlossen hätte. Die hierfür erforderlichen Mittel müßten durch Verzollung der Futtermittel aufgebracht werden.

Eine künstliche Preisstützung sei nur möglich, solange die Bedarfsdeckung nicht in vollem Umfange erfolge, also noch ein gewisser Mangel erhalten bleibe. Andernfalls verlören die Zölle ihre Wirksamkeit. Auf dem Gebiete der Fette beständen in dieser Richtung noch starke Einwirkungsmöglichkeiten. Die Einfuhr betrage jährlich noch etwa 800000 t. Sojabohnen, Ölfrüchte und Walfischtran kämen in erster Linie in Frage, Sojabohnen insbesondere aus Gebieten, die handelspolitisch für Deutschland nicht sehr wichtig seien. Darauf, daß bei der Drosselung der Einfuhr Länder betroffen würden, die für die deutsche Ausfuhr bedeutsam seien, komme es schließlich in erheblichem Maße an. Auf Länder, mit denen die deutsche Handelsbilanz aktiv sei, so beispielsweise Holland, müsse Rücksicht genommen werden, schon im Interesse der Ausfuhrindustrien und ihrer Arbeiterschaft. Sojabohnen und Walfischtran dienten zur Gewinnung von Ölen und Fetten, aus denen Margarine und andere Erzeugnisse hergestellt würden. Die Abfälle seien wertvolle Futtermittel.

Bei der Durchführung einer Verteuerung der Futtermittel zur Entlastung des Getreidemarktes müsse darauf Bedacht genommen werden, daß zunächst die Fettpreise steigen.

Würde auf dem Fettgebiete energisch vorgegangen, so würden dadurch die Handelsvertragsverhandlungen mit Ländern, deren Handelsbilanz für Deutschland aktiv sei, erleichtert werden. Im Verhältnis zu den 800000 t Fetteinfuhr sei die Einfuhr von 55000 t Butter und 32000 t Käse nicht sehr erheblich, zumal wenn es gelänge, einen Preisschutz zu vereinbaren.

Allerdings bringe der umfassende Eingriff in die Fettwirtschaft innerpolitische Gefahren. Die Preise würden erhöht, der Konsum und die breiten Massen belastet.

Zu den Einzelmaßnahmen, die im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft geplant sind, berichtete Staatssekretär *von Rohr* unter Vorlegung von graphischen Darstellungen über den Gesamtverbrauch landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die ungesunde Verlagerung der Erzeugung auf Gebiete, die zollpolitisch gestützt sind, und ähnliche Tatbestände. Der Preis des Fettes bestimme

21) Vgl. Dok. Nr. 31.

22) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 31.

23) Vgl. Dok. Nr. 22, P. 1.

sich weitgehend nach dem des Walfischtrans. Das Pfund koste nur 10 Pfennige. Kein inländisches Fett sei damit konkurrenzfähig. Die Frage habe eine erhebliche wehrpolitische Bedeutung. Der Fettmangel im Kriege habe darauf beruht, daß die Viehernahrung damals hauptsächlich auf russischer Futtergerste aufgebaut gewesen sei.

Zur Hebung der Preise der ländlichen Veredelungswirtschaft könnten verschiedene Wege eingeschlagen werden.

Ein Verbot der Buttereinfuhr würde im gesamten Fetthaushalt eine nur geringe Rolle spielen. Auslandsbutter mache etwa ein Sechzehntel der gesamten ausländischen Fetteinfuhr aus.

Notwendig sei, den Konsum von der Margarine auf Butter zu verlagern.

Es sei damit zu rechnen, daß 12 bis 13 Millionen Konsumenten Margarine essen, weil sie die Mittel zum Kauf von Butter nicht haben. Eine andere Klasse von Konsumenten kaufe Margarine, obwohl sie in der Lage sei, Butter zu kaufen, und schließlich verzehre die Landwirtschaft selbst 50000 t Margarine.

Bei dieser Sachlage könnte die Margarine so verteuert werden, daß sie 80 % des Butterpreises erreichte. Dann würde der Konsum von Butter wesentlich zunehmen. Es ergäbe sich aber eine außerordentliche Verteuerung der Margarine für die minderbemittelten Schichten.

Würde der Butterbeimischungszwang²⁴⁾ durchgeführt, etwa zu 20 oder 25 %, dann würde die Wirkung für den Verbrauch radikal sein, für die Preise aber milder. Holland habe mit der Butterbeimischung gute Erfahrungen gemacht. Die Margarine verliere ihre Haltbarkeit nicht. Allerdings bestehe die Gefahr, daß bei der Beimischung der Margarinekonsum steige. Deswegen müsse die Margarineproduktion kontingentiert werden, ebenso die Herstellung anderer Ersatzstoffe, so daß der Konsument nicht in der Lage sei, in dieser Richtung auszuweichen.

Bei gleichmäßiger Beimischung von Butter würde die billigere Margarine in höherem Maße verteuert als die teure. Bei einem Butterpreis von 1 Mark 50 und einer Beimischung von 20 % würde die Margarine, die jetzt 30 Pfennige für das Pfund koste, um 24 Pfennige und die Margarine, die 70 Pfennige koste, um 16 Pfennige verteuert. Möglicherweise würde der Margarinepreis über die durch die Beimischung bedingte Höhe hinaus gesteigert werden, weil die Nachfrage zunehme. Deswegen müßten die Margarinepreise amtlich festgesetzt und gebunden werden. Die Wirkung wäre ähnlich wie die eines Handelsmonopols. Demnach seien erforderlich Beimischungszwang, Festsetzung des Preises für die beizumischende Butter, Kontingentierung der Margarineproduktion, Preisfestsetzung für die Margarine.

Weiter sei erforderlich, die eiweißhaltigen Futtermittel auf Preise zu bringen, die den Getreidepreis nicht mehr drücken. Jetzt koste Sojaschrot 5 RM den Zentner, Hafer 8,80 RM. Deswegen müßten die Futtermittel dem Maismonopol angeschlossen werden, und zwar möglichst bald²⁵⁾, weil jetzt bereits eine starke Voreinfuhr eiweißhaltiger Futtermittel stattfände. Notwendig sei es auch, auf die Margarinerohstoffe die Hand zu legen.

Mit starkem Widerstand der Margarineindustrie sei allerdings zu rechnen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* glaubte, daß sich die gesamte Industrie mit diesen Eingriffen in die Margarineherstellung abfinden würde, zumal diese überwiegend in ausländischen Händen sei. Die Existenz der Margarineindustrie würde übrigens nicht gefährdet. Öl und Futtermittel müßten in die Bewirtschaftung einbezogen werden, um gegen Umgehungen der fettwirtschaftlichen Maßnahmen gesichert zu sein. Dann werde es möglich sein, die handelspolitischen Streitfragen großzügiger zu behandeln als bisher. Voraussichtlich würden sich damit die landwirtschaftlichen Spitzenverbände einverstanden erklären.

²⁴⁾ Gemäß VO des RPräs. vom 23. 12. 32 war die RReg. ermächtigt anzuordnen, „daß bei der Herstellung von Margarine jede im deutschen Zollgebiet gelegene Margarinefabrik Butter, Talg, Schmalz und daraus gewonnene Erzeugnisse verwendet“ (RGL. I, S. 575).

²⁵⁾ Die auf Grund des „Maisgesetzes“ vom 26./31. 3. 30 (RGL. I, S. 88, 111) geschaffene „Reichsmaisstelle“ wurde durch Gesetz vom 30. 5. 33 (GesEntw. des REM am 15. 5. 33 vom Kabinett im Umlaufwege angenommen, s. R 43 II/201, Bl. 26–43) in die „Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse“ umgewandelt (RGL. I, S. 313).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wandte sich gegen die Vorschläge der Vorlage. Sie würden offenen Vertragsbruch bedeuten. Die Katastrophenklausel²⁶⁾ könne nicht angewendet werden. Durch Einfuhr von Pferden werde die öffentliche Sicherheit in Deutschland nicht in Frage gestellt. Im übrigen würde ja, wie ausgeführt, der Landwirtschaft durch die Zugeständnisse nur in geringem Umfange geholfen. Deutschland sei wirtschaftlich und politisch bereits in starkem Maße isoliert.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich diesen Ausführungen an. Er fragte, ob durch den Butterbeimischungszwang nicht die Haltbarkeit der Margarine leide, die in Deutschland längere Umschlagsfrist erfordere als in Holland. Er fragte weiter, ob beabsichtigt sei, im Interesse der Kreise etwas zu tun, die durch die Steigerung der Margarinepreise schwer betroffen würden.

Staatssekretär von *Rohr* erwiderte, daß technische Versuche wegen der Haltbarkeit der Margarine gemacht worden seien. Sie seien zufriedenstellend ausgefallen. Ein bis zwei Monate sei die Haltbarkeit schon festgestellt.

Die 12 bis 13 Millionen Minderbemittelten müßten mit billiger Margarine versorgt werden. Hierzu müßten etwa 150000 t erforderlich sein. Würde der Preis der beizumischenden Butter, der jetzt etwa 89 Pfennige für das Pfund betrage, auf 1 Mark 50 erhöht, so würde die Versorgung zum heutigen Margarinepreis jährlich 72 Millionen kosten. Durch Aufkauf der Butter und Verkauf an die Margarineindustrie könne das Reich einen Zwischengewinn von schätzungsweise 57,6 Millionen machen. Dadurch, daß die Konkurrenzproduktion mit einer Abgabe belegt würde, würde das Reich weitere 47 Millionen einnehmen. Die Ausgaben wären also überdeckt.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt es für erforderlich, das Tempo der Maßnahmen den sich verändernden Verhältnissen anzupassen. Die ärmsten Kreise müßten durch stärkere Belastung der Margarine für die übrige Bevölkerung schadlos gehalten werden. An sich seien derartige künstliche Maßnahmen nicht erwünscht. Sie ließen sich aber bei der gegenwärtigen Struktur der landwirtschaftlichen Produktion und Preisbildung nicht vermeiden. Der Kreis der zu unterstützenden Personen würde sich verringern, sobald sich die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse bessern würden.

Würde die Fettwirtschaft geregelt, so könnte auf Kontingente verzichtet werden.

Der *Reichskanzler* hielt es für erforderlich, die Vorschläge eingehend zu prüfen und darüber am Dienstag, dem 7. d. Mts., im Kabinett weiter zu verhandeln, zumal nicht alle Minister mehr anwesend seien.

Der Verkaufspreis einer Ware könne nie dauernd unter den Herstellungskosten liegen. Auch die Landwirtschaft könne dann nicht weiter bestehen. Deswegen müsse sie von den Weltmarktpreisen unabhängig gemacht werden im Interesse der nationalen Wirtschaft.

Ihre Verkaufspreise müßten in ein gesundes Verhältnis zu den Herstellungskosten gebracht werden durch Zölle, Kontingente oder allgemeine Lastensenkung. Insbesondere halte er es nicht für möglich, daß die Zinsbelastung in der gegenwärtigen Höhe aufrechterhalten werden könne, solange der Kapitalumlauf noch stocke. Abbau auch drückender sozialer Lasten käme in Frage. Grundlegende Sanierung sei wohl nur durch Behebung der allgemeinen Not und Steigerung der Kaufkraft möglich.

Auf die Dauer sei jede Stützung des Verkaufs und des Ankaufs ungesund, im Augenblick allerdings wohl nicht zu vermeiden.

Vertragsbruch ohne zwingenden Grund würde das Vertrauen in die deutsche Regierung erschüttern. Zölle seien weniger wirksam als Kontingente. Es sei notwendig, die wirtschaftliche und politische Zweckmäßigkeit zu untersuchen. Auch er halte es für geboten, Länder, die aus Deutschland mehr einführen als sie nach Deutschland ausführen, besser zu behandeln als die anderen, stets im Hinblick auf die Gesamtwirtschaft. Befruchtung der Industrie wirke sich für die Landwirtschaft günstig aus, wie die landwirtschaftliche Not dem allgemeinen wirtschaftlichen Verfall zuzuschreiben sei.

²⁶⁾ Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 31.

Es werde nicht angehen, die Rettungsaktion finanziell nur den Ärmsten aufzubürden. Im übrigen frage es sich, ob schließlich der gewünschte Erfolg erreicht werden könne. Durch Verteuerung der Lebensmittel würde wohl der gesamte Konsum verringert werden. Am Schlüsse wäre das Ergebnis für die Landwirtschaft nicht gebessert.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, er sei grundsätzlich eher für Hilfe durch Kontingente als durch Zölle. Nach der gegenwärtigen Lage der Verhältnisse aber sei ein Vorgehen in dieser Richtung versperrt. Vielleicht werde es in absehbarer Zeit möglich sein, diese Gedanken erneut aufzugreifen. Zunächst müsse wirksam durchgegriffen werden. Dann werde es möglich sein, Härten zu nivellieren. Er bat, die weiteren Verhandlungen über die Vorschläge zu beschleunigen, da mit den Holländern inoffiziell verhandelt würde²⁷⁾. Hierzu bedürfe es der grundsätzlichen Festlegung der Agrarpolitik, weil andernfalls ein weiteres Verhandeln nicht möglich sei.

Der *Reichskanzler* bestätigte, daß die Verhandlungen am 7. März im Kabinett fortgesetzt werden²⁸⁾. Am 6. März soll der Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Minister informieren, die an den Verhandlungen nicht teilnehmen konnten. Allgemein sollen Kabinettsvorlagen durch Ressortbesprechungen und nötigenfalls Chefbesprechungen soweit vorgeklärt werden, daß das Kabinett im wesentlichen nur über die Streitpunkte zu entscheiden hat²⁹⁾.

Hierzu bat der *Reichsminister des Auswärtigen* um rechtzeitige Mitteilung der Kabinettsvorlagen.

²⁷⁾ Vgl. Dok. Nr. 139.

²⁸⁾ Dok. Nr. 45, P. 1.

²⁹⁾ Schon am 1. 3. hatte Lammers an die Reichsminister geschrieben: „Dem Herrn Reichskanzler ist aufgefallen, daß dem Reichskabinett häufig Vorlagen zur Beratung und Beschlußfassung unterbreitet werden, über die erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Herren Reichsministern bestehen. Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers beehre ich mich, darauf hinzuweisen, daß gemäß § 23 der Geschäftsordnung der Reichsregierung [abgedr. in dieser Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 192; RMinBl. 1924, S. 173 ff.] Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Reichsminister berühren (Art. 57 der RV), der Reichsregierung zur Beratung erst zu unterbreiten sind, wenn ein *persönlicher* Verständigungsversuch zwischen den beteiligten Reichsministern oder im Falle ihrer Verhinderung zwischen ihren Vertretern ohne Erfolg geblieben ist. Eine Beratung lediglich unter den Referenten genügt in diesem Falle nicht.“ – Am 25. 3. 33 wiederholte der StSRkei dieses Ersuchen mit einem erneuten, fast gleichlautenden Schreiben an die Reichsminister, jetzt mit dem besonderen Hinweis, „daß dem Reichskabinett immer noch Vorlagen zur Beratung und Beschlußfassung unterbreitet werden, über die erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Herren Reichsministern bestehen“ (R 43 I/1490, Bl. 68–71). Vgl. Anm. 17 zu Dok. Nr. 119.

Zitierhinweis

Nr. 41 Ministerbesprechung vom 2. März 1933, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d041>